

专利代理委托合同

合同编号: GS-SXF-2026-024

甲方: 华南师范大学

地址: 广州市中山大道西 55 号

联系人: 赖国梁

联系电话: 15901313786

传 真:

E-mail:

乙方: 广东广盛知识产权代理事务所(普通合伙)

地址: 广州市南沙区汇通三街 4 号 2111 房

联系人: 石雪凤

联系电话: 13710924322

传 真: 020-39392346

E-mail:

甲乙双方经友好协商, 甲方委托乙方提供专利服务的相关事宜, 按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规, 本着平等互利、诚实信用的原则, 双方达成如下协议, 以资共同遵守。

一. 服务事宜

甲方委托乙方办理名称为 一种用于检测稀土元素的 LIBS 光谱定性分析算法 的国内发明专利申请, 具体服务事宜详见本合同附件《委托确认函》。

二. 服务费用及付款方式

1. 本合同服务费为代理费:3000 元/项; 申请费:185 元/项; 实质审查费:375 元/项, 优先审查服务费: 2000 元/项, 合计大写: 伍仟伍佰陆拾元整(¥5560 元)。
2. 甲方应在本合同签订五个工作日内, 一次性将所需费用按照双方约定的方式及时支付给乙方。否则, 乙方有权不履行相应义务。乙方所收的服务费中包括代理费和专利申请阶段的官费(即申请费、印刷费、实审费)和优先审查服务费。

3. 乙方银行账户信息

户 名: 广东广盛知识产权代理事务所(普通合伙)

开户行: 中国建设银行股份有限公司广州南沙珠江街支行

账 号: 4405 0110 1430 0000 1751

三. 甲方的权利与义务

1. 甲方有权监督、检查、询问乙方为甲方办理服务事项的工作进程。
2. 甲方应当如实提供与委托事项有关的资料并对该资料的真实性、合法性、有效性负责。如甲方提供给乙方的专利服务事务有弄虚作假或侵犯他人的合法权益等不正当行为, 经发现和证实后, 乙方有权终止合同, 所收费用均不予退还。
3. 甲方取得专利授权通知书之后, 应当自行缴纳相应的费用(专利登记费、首年年费和专利证书印花税, 年费等), 如需委托乙方代缴, 须另行签订相应的服务合同, 并于绝限日期之前 15 日将相关费用打入乙方账号, 甲方未缴纳, 也未委托乙方办理相关手续导致专利权丧失的, 乙方不承担责任。
4. 甲方应保证其向乙方提供的联系方式(包括但不限于联系电话、联系地址等)的有效性, 甲

方同意将包括但不限于官方文书、通知等文件邮寄至以下地址：_____（如本栏未填写，默认为该地址为甲方所填写的通讯地址）。为保障甲方权益，保持双方沟通顺畅，若联系方式发生变更，则甲方应当及时以书面形式告知乙方变更后的联系方式。

5. 专利提交文本经甲方确认无误后，乙方提交成功并收到受理通知书，因甲方原因要求撤回，甲方需支付乙方撤回手续费贰佰元整。

四. 乙方的权利与义务

1. 乙方就办理上述事项向甲方提供咨询、资料收集、整理、撰写、文件递交、答辩服务。
2. 乙方有义务解答甲方就上述委托事项提出的业务咨询。为保障甲方权益，提高乙方服务质量，乙方为甲方提供专业咨询服务。如需咨询本合同全部相关事宜，请拨打咨询电话 020-39392346。
3. 乙方为甲方提供服务事务，维护甲方的合法权益。如涉及主体资质、地域限制等特殊限制的，乙方可根据业务需要，指定其它单位完成约定服务事务。
4. 为保护甲方权益，保障甲方商业利益。除本合同规定的工作所需外，未经甲方事先同意，乙方不得擅自向第三方泄露甲方的知识产权资料、商业信息及其他资料。
5. 为维护市场秩序和甲方利益，除合同服务费用外，乙方联系人和乙方任何工作人员不得收取任何其他款项，甲方亦不得向乙方任何工作人员支付任何其他款项。
6. 乙方所撰写专利文稿交由甲方确认后，在递交至国家专利局进行审批过程中，被认定为“非正常申请”，乙方有权主动撤案，所收费用不予退还。

五. 合同期限及终止

本合同的委托期限自甲乙双方签订本协议之日起至国家知识产权局授权通知书、驳回或视为撤回通知书送达甲方之日止。

若中途因甲方原因终止本协议，则已收取的服务费用乙方不予退还，若因乙方原因终止本协议，退还全额代理费。

六. 违约责任

甲乙双方应严格遵守有关法律、法规和规章，遵守本合同约定，任何一方违反法规或本合同约定的，应承担相应的法律责任。

七. 争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地人民法院提起诉讼。

八. 其他

1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。合同中除文本空格、双方签章信息外，均为印刷字体。手写部分（包括但不限于添加、删除、修改）须双方在手写处签章确认后具备法律效力。
2. 《委托确认函》作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字/盖章):

授权代表(签字):

日期:



乙方(盖章):

授权代表(签字):

日期:



附件:

2020.7.6/1.0

委托确认函

甲方委托专利服务项目见下表:

序号	服务项目	专利类型	优先审查服务费	代理费	官费: 发明申请费、实审费、公布印刷费	合计	发明创造名称
1	专利申请	发明专利	2000	3000	560	5560	一种用于检测稀土元素的 LIBS 光谱定性分析算法
以上费用总计: ¥ 5560 元 (大写: 伍仟伍佰陆拾 元整)							

备注:

- 国内申请中, 权利要求超过 10 项, 超出部分 300 元/项; 说明书超过 30 页, 超出部分 100 元/页。
- 国内申请中, 优先权要求费 200 元/项。
- 如要求优先权, 请填写以下信息:

在先申请人_____

在先申请日_____

在先申请号_____

- 是否有意向申请涉外专利: ☐ 是 ☐ 否

服务费是否包含如下费用 (“☒” 视为包含):

☐ 包含差旅费 (国内)

☐ 是否减缓

☐ 包含申请附加费

☒ 包含答复审查意见费用:

服务项目

- 专利申请; 2. 专利变更/转让; 3. 专利许可; 4. 专利无效; 5. 专利驳回复审; 6. 恢复专利权; 7. 答复补正/审查意见; 8. 专利评价报告/检索报告; 9. 集成电路布图; 10. 代写申请; 11. 代递交申请; 12. 代办资助; 13. 发明专利异议; 14. 优先权/登记簿副本; 15. 专利年费代缴; 16. 专利检索; 17. 其他_____。